

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2548/2533

บริษัท ดับ บลิว.อาร์.เกรซ (ไทยแลนด์)
จำกัด

นาย ยงศักดิ์ พุ่ม สกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 194, มาตรา 369, มาตรา 575

ข้อสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองความว่า "9. ลูกจ้างให้สัญญาว่าจะไม่กระทำการต่อไปนี้โดยมิได้รับความยินยอมจากบริษัท...(ข) ภายในกำหนดเวลา 24 เดือน นับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง...(2) เข้าไปเกี่ยวข้องหรือดำเนินการไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการพัฒนา ทำ ผลิต หรือจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์อันเป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งตนได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในระหว่างที่ทำงานกับบริษัท" มิได้เป็นการห้ามจำเลยทั้งสองมิให้กระทำโดยเด็ดขาด จำเลยทั้งสองอาจกระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากโจทก์ และเฉพาะส่วนของงานที่จำเลยทั้งสองเคยทำกับโจทก์ ทั้งกำหนดเวลาที่ห้ามไว้ก็เพียง 24 เดือนนับแต่จำเลยทั้งสองพ้นจากการเป็นลูกจ้างโจทก์เท่านั้น ลักษณะของข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดนี้ในการงดเว้นการกระทำที่กำหนดโดยเจตนาของคู่กรณีเช่นนี้ ไม่เป็นการจัดการประกอบอาชีพของจำเลยทั้งสองทั้งหมด เพียงแต่เป็นการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็นการแข่งขันกับโจทก์ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และกำหนดไว้ไม่นานเกินสมควร เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสีทธิและประโยชน์ของคู่กรณีที่กันไปโดยชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจ ไม่เป็นการปิดการทำมาหาได้ของฝ่ายใดโดยเด็ดขาดจนไม่อาจ

ดำรงอยู่ได้ข้อสัญญาดังกล่าวจึงไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน มีผลใช้บังคับกันได้ไม่เป็นโมฆะ.

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์และอื่น ๆ รวมทั้งแล็กเกอร์สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ จำเลยทั้งสองเคยทำงานเป็นพนักงานของโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ทำงานตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย ส่วนจำเลยที่ 2 ทำงานตำแหน่งผู้แทนขายฝ่ายเทคนิค โจทก์จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ซึ่งในข้อ 9 ระบุไว้ใจความว่า ลูกจ้างให้สัญญาว่าจะไม่กระทำการต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ ข้อ ข(2)ภายในกำหนด 24 เดือนนับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุด ลูกจ้างจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือดำเนินการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการพัฒนา ผลิต หรือจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์อันเป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของโจทก์ซึ่งตนเคยมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้ออกจากบริษัทโจทก์ไปแล้วจนถึงวันฟ้องคดีนี้ยังอยู่ในเวลา 2 ปี จำเลยทั้งสองได้ไปทำงานกับบริษัท ซี ไอซีไอ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการแข่งขันกับโจทก์ จำเลยที่ 1 ได้เปิดเผยความลับทางการค้าตลอดจนสูตร วิธีการผลิต แล็กเกอร์สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้บริษัทดังกล่าวทราบ โดยอาศัยความรู้จากที่ได้เคยทำงานกับโจทก์และจำเลยทั้งสองได้ชักจูงลูกค้าของโจทก์ให้เป็นลูกค้าของบริษัทดังกล่าว โดยอาศัยความคุ้นเคยที่จำเลยทั้งสองได้ทำงานกับโจทก์ จำเลยทั้งสองได้ฝ่าฝืนสัญญาดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์ต้องได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มิให้ทำงานกับบริษัท ซี ไอซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทที่ประกอบกิจการแข่งขันกับโจทก์มีกำหนด 2 ปี สำหรับจำเลยที่ 1

นับแต่วันที่ 4 มีนาคม 2532 จำเลยที่ 2 นับแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2532 และให้
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 672,000 บาท และ 492,000 บาทตาม
ลำดับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่
โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ชักชวนหรือชักจูงลูกค้าของโจทก์ให้
แก่บริษัท สี ไอซีไอ จำกัด จำเลยที่ 1 ไม่ได้นำสูตรหรือวิธีการผลิตหรือความลับ
ทางการค้าของโจทก์ไปเปิดเผยหรือใช้บริษัท สี ไอซีไอ จำกัด เนื่องจากบริษัท สี ไอซี
ไอ จำกัดมีสูตรซึ่งใช้ในการผลิตแล็กเกอร์สำหรับเคลือบคลุมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
มากกว่าที่โจทก์มี และยอดขายของบริษัท สี ไอซีไอ จำกัด ก็สูงกว่าของโจทก์อยู่แล้ว
จำเลยทั้งสองไม่ได้ฝ่าฝืนสัญญาข้อ 9 ที่ทำไว้กับโจทก์เพราะการฝ่าฝืนสัญญานั้นจะ
ต้องฟังได้เสียก่อนว่า จำเลยที่ 1 ได้เปิดเผยสูตรความลับทางการค้าและจำเลยทั้ง
สองได้ชักจูงลูกค้าของโจทก์ให้เป็นลูกค้าของบริษัท สี ไอซีไอ จำกัด การที่จำเลยทั้ง
สองไปทำงานกับบริษัท สี ไอซีไอ จำกัด เพียงอย่างเดียวยังไม่ถือว่าจำเลยทั้งสองได้
ฝ่าฝืนสัญญาตามที่โจทก์จำเลยทั้งสองทำไว้ต่อกันและสัญญาข้อ 9(ข) (2) ซึ่งถ้าแปล
ว่าจำเลยทั้งสองไม่อาจเข้าเป็นลูกจ้างของบริษัท สี ไอซีไอ จำกัด แม้จะไม่ทำให้โจทก์
เสียหายแล้ว สัญญาส่วนนี้ยังเป็นโมฆะ เพราะมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่วนที่โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสอง
ทำงานกับบริษัท สี ไอซีไอ จำกัด และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองด้วยนั้น ไม่มี
กฎหมายสนับสนุนให้ศาลสั่งตามที่โจทก์ขอได้ ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์จำเลยทั้งสองแถลงร่วมกันขอสละประเด็นพิพาท
ข้ออื่น ให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อกฎหมายข้อเดียวว่า สัญญาข้อ 9(ข) (2) เป็น
โมฆะหรือไม่ หากไม่เป็นโมฆะแล้วจำเลยทั้งสองยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลย
ที่ 1 ยอมชดใช้เงินให้โจทก์ 11,000 บาท ต่อเดือน และจำเลยที่ 2 ยอมชดใช้ให้

โจทก์ 7,000 บาท ต่อเดือน มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโจทก์
จำเลยทั้งสองไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาข้อ 9(ข) (2) ไม่เป็นโมฆะ
พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์เป็นเงิน 11,000 บาท ต่อเดือน และจำเลยที่
2 ชำระเงินให้โจทก์เป็นเงิน 7,000 บาท ต่อเดือน มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ศาล
พิพากษาเป็นต้นไป

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าสัญญาข้อ 9(ข)
(2) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นโมฆะไม่มีผล
บังคับใช้ ได้พิจารณาสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองในข้อที่กล่าวแล้วมีความ
ว่า "9. ลูกจ้างให้สัญญาว่าจะไม่กระทำการต่อไปนี้โดยมิได้รับความยินยอมจาก
บริษัท...(ข) ภายในกำหนดเวลา 24 เดือน นับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง...(2) เข้าไป
เกี่ยวข้องหรือดำเนินการไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการพัฒนา ทำ ผลิต
หรือจำหน่าย (สุดแต่จะพึงปรับได้กับกรณีของลูกจ้าง) ซึ่งผลิตภัณฑ์อันเป็นการ
แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งตนได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในระหว่างที่
ทำงานกับบริษัท"ตามสัญญาดังกล่าวนั้นมิใช่เป็นการห้ามจำเลยทั้งสองมิให้กระทำ
โดยเด็ดขาด จำเลยทั้งสองอาจกระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากโจทก์การกระทำ
ที่ห้ามนั้นเป็นการห้ามเฉพาะสิ่งที่เป็นการแข่งขันกับงานของโจทก์ และเฉพาะส่วน
ของงานที่จำเลยทั้งสองเคยทำกับโจทก์ ทั้งกำหนดเวลาที่ห้ามไว้นั้นก็มีเพียง 24
เดือน นับแต่จำเลยทั้งสองพ้นจากการเป็นลูกจ้างโจทก์เท่านั้น ลักษณะของข้อสัญญา
ที่ก่อให้เกิดเหตุนี้ในการงดเว้นการกระทำตามที่กำหนดโดยเจตนาของคู่กรณีเช่นนี้ไม่
เป็นการตัดการประกอบอาชีพของจำเลยทั้งสองทั้งหมดทีเดียวเพียงแต่เป็นการห้าม

ประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็นการแข่งขันกับโจทก์ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และกำหนดไว้ไม่นานเกินสมควร เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสีทธิและประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นไปโดยชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจ ไม่เป็นการปิดการทำมาหาได้ของฝ่ายใดโดยเด็ดขาดจนไม่อาจดำรงอยู่ได้

ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อสัญญาดังกล่าวนี้นี้ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน มีผลใช้บังคับกันได้ไม่เป็นโมฆะ ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เคียง บุญเพิ่ม-ปรีชา ธนानันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
1. ข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษานี้ จะเป็นหลักการอันสำคัญประการหนึ่งในวงการแรงงานของประเทศไทยในอนาคตและแนววินิจฉัยในคำพิพากษาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดแนวคิดแก่นายจ้างและนักบริหารงานบุคคลที่จะนำไปใช้ทั้งในแง่การปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายตน และอาจเกินเลยไปถึงการเอารัดเอาเปรียบและกลั่นแกล้งอีกฝ่ายหนึ่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณธรรมในหัวใจของผู้นำไปประยุกต์ใช้นั้น 2. ศาลฎีกาเคยพิพากษาคดีทำนองนี้มาแล้ว ดังปรากฏในคำพิพากษา	

ศาลฎีกาที่ 1356/2479,586/2480(ซึ่งเป็นคดีเดียวกัน) ระหว่างบริษัทแม็กฟาร์แลนด์ ฟิมพ์ดีดจำกัดโจทก์นายพยุ่งสุนทรดิลก จำเลยข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวฟังได้ว่า จำเลยกับโจทก์ได้ตกลงทำสัญญากันว่า "ข้อ 1. นายจ้างได้ตกลงยินยอมให้ลูกจ้างได้ มีการศึกษาและฝึกหัดในวิชาการซ่อมแซม แก๊ซ และประกอบบรรดาเครื่องฟิมพ์ดีด ต่าง ๆหรือเครื่องอื่นใด ได้รับการสอนและฝึกหัดโดยนายช่างผู้ทรงคุณวุฒิมีกำหนด เวลา 3 เดือน ข้อ 2. ในระหว่างที่ลูกจ้างยังกำลังศึกษาและฝึกหัดอยู่นั้นนายจ้าง ตกลงให้ลูกจ้างได้รับเงินเดือน... ข้อ 3. เมื่อครบกำหนด 3 เดือนแห่งการศึกษาอบรม แล้ว นายจ้างจะได้สอบความรู้ของลูกจ้าง และถ้าปรากฏว่าลูกจ้างมีความรู้ในวิชาที่ ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นอันใช้ได้ นายจ้างตกลงจะจ้างให้ทำงานต่อไป พร้อมทั้งขึ้นเงิน เดือนให้... ข้อ 10. ในการที่ได้เข้ามารับการอบรมฝึกหัดจากนายจ้างผู้เชี่ยวชาญโดย อุปการะของนายจ้างตามข้อ 1 แห่งสัญญานี้ นั้น ยลชนับแต่วันที่ลูกจ้างได้ออกไปจาก นายจ้าง (ด้วยเหตุประการใดก็ตาม)มีกำหนด 5 ปี ลูกจ้างยังคงอยู่ในความผูกมัดแห่ง สัญญานี้เสมอที่จะไม่ทำการโดยตรงหรือโดยปริยายในอันที่จะนำตนเข้าเป็น เจ้าของ ผู้จัดการ เสมียน ช่างซ่อม และแก้เครื่อง ยลช ในปัจจุบันนี้ซึ่งกระทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร กับบริเวณแห่งกรุงเทพฯ 600 เส้น..." ต่อมาจำเลยออกจากบริษัทโจทก์ไปทำงาน บริษัทบาโรเบราร์ จำกัดในแผนกฟิมพ์ดีด ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ โจทก์จึงฟ้องขอให้ ห้ามจำเลยมิให้เป็นช่างแก้ซ่อมเครื่องฟิมพ์ดีด และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 500 บาท ศาลฎีกาวินิจฉัยในปัญหาเรื่องผลบังคับใช้ของสัญญาว่า "เห็นว่า เขตจำกัดห้ามใน สัญญาว่า ในกรุงเทพฯ หรือห่างจากกรุงเทพฯ 600 เส้นนี้แบ่งแยกจากกันได้ กรณี เฉพาะต่อหน้าศาลนี้มีว่า จำเลยกระทำการในกรุงเทพฯ ฉะนั้น ข้อวินิจฉัยเฉพาะคดีนี้ จึงอยู่ในปัญหาที่ว่า การห้ามมิให้กระทำในเขตกรุงเทพฯ เป็นการพอสมควรหรือไม่ ซึ่งศาลนี้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของโจทก์พอสมควรแก่เหตุ ย่อมไม่ขัดต่อ ศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงแยกบังคับได้ตามนัยแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 135... การห้ามมิให้เป็นช่างแก้ซ่อม

เครื่องพิมพ์ดีดนั้นเห็นว่าพอสมควรที่โจทก์จะห้ามจำเลยได้ เพื่อรักษาประโยชน์ของโจทก์จะนั้นข้อที่ศาลแพ่งวินิจฉัยว่า การห้ามมิให้เป็นคนใช้ในบ้านเครื่องพิมพ์ดีดอื่นเป็นโมฆะ จึงไม่ทำให้การห้ามมิให้เป็นช่างแกะซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดเป็นโมฆะไปด้วย เพราะแยกจากกันได้..." (คดีนี้ถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษาห้ามจำเลยมิให้เป็นช่างแกะซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดในบริษัทบาโรเบรอัน จำกัด มีกำหนด 5 ปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้ออกจากนายจ้าง และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 100 บาท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมค่าทนายทุกศาล) 3. นอกจากนี้ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 725/2519 ระหว่าง บริษัทกันยงอีเลคทริกแมนูแฟคเจอร์ จำกัด โจทก์ นายสมุท บุญช่วยดี กับพวก จำเลย ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าโจทก์ออกค่าใช้จ่ายส่งจำเลยไปฝึกงานผลิตพัดลมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีข้อสัญญาว่า ถ้าจำเลยฝึกงานสำเร็จแล้ว จะกลับมาทำงานให้โจทก์เป็นเวลา 5 ปี โดยยอมให้โจทก์กำหนดอัตราเงินเดือนจำเลยได้ตามความพอใจ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อสัญญาดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีใช้เรื่องที่บริษัทโจทก์ได้ประโยชน์ตามสัญญาแต่ฝ่ายเดียว เพราะจำเลยไปฝึกงานโจทก์ต้องออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยทั้งสิ้น จำเลยได้ความรู้ความชำนาญจากการฝึกงานทั้งมีโอกาสใช้ความรู้ความชำนาญให้เป็นประโยชน์แก่ตนยิ่งขึ้น...ทั้งบริษัทโจทก์ก็ได้กำหนดให้จำเลยต้องทำงานอยู่กับโจทก์จนตลอดชีวิต..." (คดีนี้จำเลยฝึกงานแล้วกลับมาทำงานได้เพียง 1 ปี 3 เดือนก็ออกไปเพราะได้ค่าจ้างสูงกว่า ศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 45,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย) 4. คำวินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2548-2549/2533 จึงน่าจะเดินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1356/2579, 586/2480 และเทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 725/2519 ดังกล่าวข้างต้น แต่ข้อน่าพิจารณาก็มีว่า ข้อสัญญาประเภทนี้จะใช้บังคับได้เสมอไปหรือไม่ และควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ความชอบธรรมในการห้ามทำงาน ตลอดจนอำนาจในการต่อรองในการทำสัญญาของกลุ่มสัญญาด้วยหรือไม่ เพียงใด 4.1 ข้อที่น่าจะนำมา

พิจารณาประการแรกก็คือ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ประชาชนทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพหรือในการทำงานใดก็ได้ที่ตนเห็นว่าดีหรือการงานนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง โดยเหตุนี้การจำกัดการประกอบอาชีพของบุคคลหนึ่งบุคคลใดจึงไม่อาจกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สัญญาที่ห้ามการประกอบอาชีพหรือห้ามการทำงานจึงต้องถือว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนทันที เว้นไว้เสียแต่ว่าคู่สัญญาได้มีเหตุผลพิเศษหรือมีความชอบธรรมอย่างอื่นที่จะผูกพันเช่นนั้นได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยเคร่งครัดเป็นกรณี ๆ ไป 4.2 ข้อที่น่าจะนำมาพิจารณาประการที่สอง ก็คือ คู่สัญญามีเหตุผลพิเศษหรือมีความชอบธรรมอย่างอื่นที่ห้ามการประกอบอาชีพหรือห้ามการทำงานเพียงใด โดยปกติ คู่สัญญาย่อมจะมีอำนาจโดยชอบธรรมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนได้ตามควรแก่กรณีที่ไม่ขัดต่อเสรีภาพของผู้อื่น หากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งขาดไว้เสรีภาพเช่นนั้น คู่สัญญาฝ่ายแรกก็ต้องให้สิ่งตอบแทนแก่อีกฝ่ายหนึ่งเพียงพอที่จะคุ้มกับผลประโยชน์ที่จำต้องปกป้องรักษานั้น (มิใช่เพียงแต่ถือหลักที่ว่า "สัญญาเป็นสัญญา" เท่านั้น) กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ หากฝ่ายนายจ้างต้องลงทุนกับลูกจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญานั้นไปเท่าใดก็น่าจะมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเรียกร้องหรือปกป้องผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นได้ตามความมากน้อยของการลงทุน เช่น นายจ้างส่งลูกจ้างไปศึกษาดูงานหรือฝึกหัดงานให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปเท่าใดก็ย่อมมีความชอบธรรมที่จะผูกมัดลูกจ้างนั้นให้ต้องทำงานอยู่กับนายจ้างจนคุ้มค่าใช้จ่ายนั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ก็ยังมีข้อโต้แย้งว่า การที่นายจ้างส่งลูกจ้างไปศึกษาดูงานหรือฝึกหัดงานให้แก่ลูกจ้างนั้นจะถือเป็นการลงทุนเอากับตัวลูกจ้างนั้นไม่ได้ หากแต่เป็นเรื่องที่นายจ้างสมัยใหม่จำเป็นต้องกระทำเพื่อพัฒนาบุคคลให้พร้อมที่จะทำงานให้นายจ้างอย่างเต็มที่และเพื่อเป็นสวัสดิการอันจะทำให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นจุดประสงค์ในการส่งลูกจ้างไปศึกษาดูงานหรือฝึกหัดงานให้จึงเป็นเรื่องการแสวงหาประโยชน์ของนายจ้างฝ่ายเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ความชอบธรรมในการผูกมัดโดย

สัญญา น่าจะเป็นเรื่องต้องอยู่เพื่อทำงานให้แก่นายจ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1356/2479 นั้น ฝ่ายลูกจ้าง(จำเลย) ได้รับความรู้
พิเศษเฉพาะทางจากนายจ้าง (ซ่อมพิมพ์ดีด)จากการศึกษาฝึกหัด และการทำงาน
(แม้ว่าเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจของนายจ้างก็ตาม) ก็ยังพอถือว่า นายจ้างลงทุนให้
ประโยชน์ตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนต่อการจ่ายอมที่จะต้องไม่ประกอบอาชีพหรือ
ทำงานประเภทดังกล่าวอีกในระยะเวลาหนึ่ง (ซึ่งความจริงก็ดูจะขัดต่อความรู้สึกและ
ความเป็นจริงในชีวิตอยู่มาก เพราะคนที่มีความรู้ด้านใด ก็ย่อมจะหางานด้านนั้นทำ
คงไม่หางานอย่างอื่นที่ตนไม่ถนัดทำอย่างแน่นอน) กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่
2548-2549/2533 นี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายจ้างได้ลงทุนให้ความรู้พิเศษเฉพาะ
ทางหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแก่ลูกจ้างทั้งสองอย่างใด ข้อเท็จจริงดัง
กล่าวนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้บังคับได้ของสัญญาประเภทนี้ หาก
ไม่มีหรือไม่ปรากฏก็น่าจะถือว่า ไม่มีเหตุผลพิเศษหรือความชอบธรรมที่จะห้ามการ
ประกอบอาชีพหรือห้ามการทำงานใดข้อสัญญาที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเช่นว่านี้จึงน่า
จะตกเป็นโมฆะ 4.3 ข้อที่น่าจะนำมาพิจารณาประการที่สาม ก็คือ อำนาจในการ
เจรจาต่อรอง (bargaining power) ของคู่สัญญาในขณะที่ทำสัญญานั้นข้อพิพาทนี้
เกิดจากภาวะการณ์ของความไม่เท่าเทียมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างทั้งฐานะในทาง
เศรษฐกิจและความรอบรู้ระวางระวังต่อผลประโยชน์ของตนในเบื้องหน้า ลูกจ้างซึ่งมี
ความเดือดร้อนต่อการไม่มีการทำมากเพียงใด ก็ย่อมจะต้องจ่ายอมทำสัญญาหรือ
ยอมมีความระวางระวังต่อข้อผูกมัดของสัญญาน้อยลงเพียงนั้น ข้อเท็จจริงในเรื่อง
ฐานะและคุณสมบัติในทางการศึกษา (ซึ่งอาจพิจารณาได้จากตำแหน่งหน้าที่การงาน) จึง
น่าจะนำมาพิจารณาประกอบด้วยว่า สัญญาเช่นว่านั้นเป็นการเอารัดเอาเปรียบกัน
จนถึงขนาดที่จะถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือไม่ 5. บันทึกของ
พระนิติการณ์ประสมในตอนท้ายของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1356/2479 และ
บทความเรื่อง การห้ามการแข่งขันหรือการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ โดย

ธาดาสาตรสาธิต ในวารสาร "ศาลแรงงาน"ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 มกราคม 2525 เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการใช้บังคับได้ของสัญญาประเภทนี้มาก 6. ข้อที่น่าพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาห้ามทำงานแข่งขันนั้น จะถือว่าเป็นคดีแรงงานซึ่งศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือไม่ เพราะเคยมีความเห็นของนักนิติศาสตร์บางท่านเห็นว่า น่าจะเป็นเรื่องผิดสัญญาธรรมดา มิใช่สัญญาจ้างแรงงาน อย่างไรก็ตาม คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2548-2549/2533 นี้ก็ได้รับการวินิจฉัยในศาลแรงงานตลอดมา ปัญหานี้คงต้องรอให้มีผู้ยกปัญหานี้ขึ้นและมีคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางในโอกาสต่อไป.

เกษมสันต์ วิลาวรรณ.